МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-2,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15170
Утас: (+976) 7000 0222, (+976-51) 26 29 31
Цахим шуудан : info@nhrcm.gov.mn
Цахим хуудас : www.nhrcm.gov.mn

2023.12.06 № 01/1478

танай _____-ны №_____-т

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН,
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГИШҮҮН, ХУУЛЬ ЗҮЙ,
ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД Б.ЭНХБАЯР
ТАНАА

Гэр бүлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд өгөх саналыг хавсралтаар хүргүүлэв.

Хавсралт ... хуудастай.

Хүндэтгэсэн,

ДАРГА Д.СҮНЖИД

150030177

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний
Комиссын 2023 оны 12 дугаар сарын 06-ны
өдрийн 01 дугаар албан бичгийн хавсралт
/1478/

ГЭР БҮЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН
ТӨСӨЛД ӨГӨХ САНАЛ

1. Төслийн 3 дугаар зүйлийн 3.4 дэх хэсэгт “Гэрлэгчид ... гэр бүлийн гишүүний өмнө үүрэг, хариуцлага хүлээнэ” гэснийг “гэр бүлийн гишүүдийн” гэж өөрчлөх;

Үндэслэл, шаардлага: Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцын 1 дүгээр хэсгийн 2 дугаар зүйлийн 1-д “Оролцогч улсууд хүүхдийн, түүний эцэг, эх буюу хууль ёсны асран хамгаалагчийг арьс үндэс, арьсны өнгө, хүйс, хэл, шашин, улс төрийн болон бусад үзэл бодол, үндэс, угсаа, нийгмийн гарал, эд хөрөнгө, эрүүл мэнд, төрсөн болон бусад байдлаас үл шалтгаалан аливаа хэлбэрээр алагчилахгүй энэхүү Конвенцид заасан бүх эрхийг харьяалалдаа байгаа хүүхэд бүрийн хувьд хүндэтгэн хангана, 6 дугаар зүйлийн 2-т “Оролцогч улсууд хүүхдийн амьдрах, эсэн мэнд хөгжих бололцоог дээд зэргээр бүрдүүлэн хангана” гэж заасан байдаг. Хүүхдийг гэр бүлийн харилцааны гадуур үлдээж, үүрэг хариуцлагыг гэр бүлийн гишүүний өмнө гэж хүүхдийн өмнө хүлээх үүрэг хариуцлагыг зөвхөн гэрлэгчдээр хязгаарлаж болохгүй.

2. Төслийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.9-д “асран хамгаалах” гэдэгт ... эцэг эхийн асран хамгаалалтгүй болсон 14 насанд хүрээгүй хүүхдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах гэсний насны хязгаарыг 16 нас болгож өөрчлөх;

Үндэслэл, шаардлага: Асран хамгаалалтад байх хүүхдийн насны хязгаарыг 16 нас болгосноор 14-өөс дээш насны хүүхдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол хамгаалагдана.

3. Төслийн 9 дүгээр зүйлийн 9.5 дахь хэсэг “...230.2-т” гэснийг “230.2, 511 дүгээр зүйлд” гэж өөрчлөх;

Үндэслэл, шаардлага: 9.5 -д “...нөгөө талын эрх, нэр төр, алдар хүндэд хохирол учруулсан бол” гэж заасан нь Иргэний хуулийн 511 дүгээр зүйлийн эдийн бус гэм хор буюу нэр төр, алдар хүндэд учруулсан хохирлыг арилгах талаарх зохицуулалттай хамааралтай байх тул уг зүйлийг нэмж оруулах.

4. Төслийн 13 дугаар зүйлийн 13.8 дахь хэсэгт “Хүүхдийн асрамжийн асуудлыг шийдвэрлэхэд хүүхэд долоо, түүнээс дээш настай бол түүний саналыг харгалзан үзнэ”, мөн зүйлийн 13.9 дэх хэсэгт “Энэ зүйлийн 13.8 дахь хэсэгт заасны дагуу хүүхдийн саналыг авахдаа нийгмийн ажилтан, өмгөөлөгчийг заавал байлцуулах бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд сурган хүмүүжүүлэгч, сэтгэл зүйч, гэр бүл, хүүхдийн асуудал хариуцсан байгууллагын ажилтныг оролцуулна гэсэн заалтын адил төслийн 25.4, 37.6, 40.3, 62.6, 65.2.3-т заасан хүүхдийн саналыг авахдаа нийгмийн ажилтан, өмгөөлөгчийг заавал байлцуулах бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд сурган хүмүүжүүлэгч, сэтгэл зүйч, гэр бүл, хүүхдийн асуудал хариуцсан байгууллагын ажилтныг оролцуулах зохицуулалтыг нэмж тусгах;

5. Төслийн 13 дугаар зүйлийн 13.13 дахь хэсэгт “Шүүх зайлшгүй шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд хүүхдийн асрамжийн асуудлыг шийдвэрлэх хүртэл хүүхдийг хүүхэд асран хүмүүжүүлэх байгууллагын мэдэлд шилжүүлэх арга хэмжээ авна” гэсний “зайлшгүй шаардлага” гэдгийг хэрхэн авч үзэх, мөн асран хүмүүжүүлэх байгууллагын мэдэлд шилжүүлэхдээ ямар процессоор шилжүүлэх талаарх зохицуулалтыг нэмж тусгах;

6. Төслийн 21 дүгээр зүйлийн 21.4 дэх хэсэг “...өв залгамжлах” гэснийг хасах;

Үндэслэл, шаардлага: Иргэний хуулийн 515 дугаар зүйлийн 515.1, 515.2, 515.3, 515.4-тэй зөрчилдөж байна.

7. Төслийн 25 дугаар зүйлийн 25.2 дахь хэсэг "...эцэг эх байх эрхээ хасуулсан" бол хүүхдийн овог, эцэг, эхийн нэрийг өөрчилж болохоор заасан. Энэ хэсгээс "...эцэг эх байх эрхээ хасуулсан" гэснийг хасах;

Үндэслэл, шаардлага: Хуулийн төслийн 41 дүгээр зүйлд эцэг, эх байх эрхийг хасах тухай, 43 дугаар зүйлд эцэг эх байх эрхээ хасуулсан хүнийг зан үйлд нөлөөлөх сургалтад хамруулах тухай, 44 дүгээр зүйлд эцэг эх байх эрхийг сэргээх талаар заасан. Эцэг эх эцэг эх байх эрхээ сэргээлгэж хүүхдээ асарч, хүмүүжүүлэх үүргээ биелүүлэх тохиолдолд хүүхдийн овог нэр өөрчлөгдсөн, үрчлэгдсэн бол хүүхдийн болон төрсөн эцэг, эхийн эрх зөрчигдөхөөр байна. Хүүхдийн овгийг өөрчилж, үрчлүүлсэн нөхцөлд эцэг эхийг нь зан үйлд нөлөөлөх сургалтад хамруулахын ач холбогдол байхгүй. Эцэг, эх нь эрхээ хасуулаад засарч хүмүүжсэн ч хүүхэдтэйгээ амьдрах эрх үүсэхгүй байгааг анхаарч үзэх шаардлагатай байна. Иймд төслийн 43, 44 дүгээр зүйл, 67 дугаар зүйлийн 67.6, 68 дугаар зүйлийн 68.1.4 дэх заалтыг дээрх саналтай уялдуулах нь зүйтэй.

8. Төслийн 34 дүгээр зүйлд "Эцэг, эх нь уулзах, харилцаа тогтоох эрхээ хүүхдэд хортойгоор ашиглахыг хориглоно. Тайлбар: "Хүүхдэд хортойгоор ашиглах" гэдэгт хүүхдийг өөрт ашигтай нөхцөл бий болгоход ашиглах, хянаж цагдахад ашиглах, хүүхдийг айдас, дарамтад оруулахаар бүдүүлэг үг хэллэг хэрэглэхийг ойлгоно" гэж нэмэх;

Үндэслэл, шаардлага: Гэрлэгсэд болон хамтран амьдрагчид хүчирхийллийн харилцаатай тохиолдолд хүүхдээр дамжуулан нэгийгээ хянах, мөрдөх, дарамтлах явдал гарч байгаа талаар кейс судалгааны үр дүнгээр тогтоогдсон байна.

9. Төслийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2 дахь хэсэгт "Гэрлэлтээ цуцлуулахаар шүүхэд хандсан, гэрлэлтээ цуцлуулаагүй ч тусдаа амьдарч байгаа" гэж нэмэх;

Үндэслэл, шаардлага: Практикт гэрлэлтээ цуцлуулахаар шүүхэд хандсан, эсхүл гэрлэлтээ цуцлуулаагүй ч тусдаа амьдарч байгаа тохиолдолд хүүхэдтэйгээ уулзах, бусад эрхээ хэрэгжүүлэх боломжгүй болох явдал цөөнгүй гарч байна. Тухайлбал, хүчирхийллийн улмаас хүүхдээ орхиж гэрээсээ дайжсан хохирогчдын хувьд хүүхдүүдтэйгээ уулзахад хүндрэл үүсдэг. Иймд 34 дүгээр зүйлийн 34.2 дахь хэсэгт "Гэрлэлтээ цуцлуулахаар шүүхэд хандсан, гэрлэлтээ цуцлуулаагүй ч тусдаа амьдарч байгаа" гэж нэмэх. Мөн 34.2 дахь хэсэг "хориглох" заалттай боловч зөрчсөн тохиолдолд хүлээлгэх хариуцлага нь тодорхойгүй байна. Үүнийг Зөрчлийн тухай хуульд нэмж оруулах.

10. Төслийн 37 дугаар зүйлийн 37.3 дахь хэсэгт "Тусдаа амьдарч байгаа эцэг, эх нь хүүхэдтэйгээ биечлэн болон цахим хэлбэрээр харилцаж болно" гэж нэмэх;

Үндэслэл, шаардлага: Хүүхэд болон эцэг, эхийн хэн нэг нь гадаадад байгаа, хорих ял эдэлж байгаа, цэргийн алба хааж байгаа, хүүхдийн оршин суугаа газраас өөр газар амьдарч байгаа тохиолдолд цахимаар уулзуулах хэлбэрийг хуульд тусгаж өгөх нь зүйтэй. Хүчирхийллийн харилцаатай тохиолдолд хүүхдээ биечлэн уулзуулах нь эцэг, эхийн хэн нэгэнд дарамт үүсгэдэг учир цахим харилцаа холбоо ашиглах нь аюулгүй байдал талаасаа зөв хувилбар байх боломжтой юм.

11. Төслийн 48 дугаар зүйлийн 48.5 дахь хэсэгт "Төрүүлсэн, эсхүл үрчлэн авсан эцэг, эх, хойд эцэг, эх" гэснээр хязгаарлахгүйгээр "төрлийн, садангийн хүн нь" гэж оруулах;

12. Төслийн 49 дүгээр зүйлийн 49.5 дахь хэсэгт "Хүүхдийн тэтгэлгийг хүүхдийн хэрэгцээнд зарцуулаагүй нь тогтоогдсон бол тэтгэлэг төлөгч" гэснийг "тэтгэлэг авагч" гэж өөрчлөх;

13. Төслийн 53 дугаар зүйлийн 53.3 дахь хэсэгт "Тэтгэлэг төлөгч нь тэтгэлэг авагчийн эрх, хууль ёсны ашиг, сонирхлыг зөрчин тэтгэлгийн хэмжээг өөрчлүүлсэн, тэтгэлэг төлөхөөс чөлөөлөгдсөн нь тогтоогдвол шүүхийн шийдвэрээр хүүхдийн тэтгэлгийг нөхөн төлүүлнэ" гэж нэмэх;

Үндэслэл, шаардлага: Практикт тэтгэлэг авагчийг хуурч мэхлэх, эсхүл боломжгүй байдлыг нь далимдуулж бага хэмжээний мөнгө өгөөд тэтгэлгийн хэмжээгээ өөрчлүүлэх, чөлөөлүүлэх замаар тэтгэлэг авагчийг хохироох явдал цөөнгүй гарч байгааг анхаарч дээрх зохицуулалтыг нэмэх нь зүйтэй байна.

14. Төслийн 59 дүгээр зүйлийн 59.1.9, 66 дугаар зүйлийн 66.3.7-д “Сүрьеэ, хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдол, ... бүхий хүнд” асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчээр тогтоохыг болон үрчлэхийг хориглохоор заасныг “Сүрьеэ, хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдол” гэснийг хасаж ийм өвчтэй хүнийг асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчээр тогтоохдоо тусгай журмаар зохицуулах;

15. Төслийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх хэсэгт “асран хүмүүжүүлэх гэр бүл” нь Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн төслийн “асралт гэр бүл”-тэй адил шинжтэй байх тул нэр томьёог нэгтгэх;

16. Төслийн 65 дугаар зүйлийн 65.3 2 дахь өгүүлбэрээс “онцгой” гэсэн үгийг хасах;

17. Төслийн 66 дугаар зүйлийн 66.3.14-т “санхүүгийн болсон” гэдгийн техникийн алдааг засах;

18. Хүүхдийн эрхийн зөрчил, аливаа төрлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, ангид байх, хүний эрхийг хамгаалах чиглэлээр хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах салбар дундын ажлын уялдаа холбоог сайжруулах үр дүнтэй арга хэмжээ авах хүрээнд уг хуулийн төслийг Хүүхэд хамгааллын тухай, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуульд заасан төрийн байгууллагуудын бүтэц, тогтолцоо, байгууллагуудын чиг үүргийн давхардлыг арилгаж, уялдаа холбоог хангах;

19. Бусад хууль тогтоомжийн төсөлд:

-Хорих ял эдэлж байгаа болон хугацаат цэргийн албаа хаагчид зориулан гэр бүл төлөвлөлт, эцэг эх байх, хүүхдийн эрх, хүүхэд хамгаалал, гэр бүлийн тухай зэрэг хууль тогтоомж бусад шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангаж, сургалт, соён гэгээрүүлэх ажлыг шат дараатай тогтмол зохион байгуулах талаар зохицуулалтыг нэмж тусгах;

-Гэр бүлийн холбогдолтой хэрэг хянан шийдвэрлэх урьдчилсан арга хэмжээний нэг болох Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 129 дүгээр зүйлийн 129.1 дэх хэсгийн 129.1.7-д “зохигчид эвлэрүүлэн зуучлалын журмаар эвлэрэх хугацаа заах” тухай зохицуулалтын хүрээнд эвлэрэх хугацааны үед хүүхэд эцэг, эхийн хэний асрамжинд байх, хүүхдийг хэн хамгаалах талаар зохицуулалтыг нэмж тусгах.

_____oOo____